

1. 업무 개요

◆◆본부 ○○처 ☆☆부(이하 “☆☆부”라 함)는 환경시설 설치사업 관련 기준 제·개정 업무 및 위·수탁 협약 심의위원회 운영으로 ♣♣ 수탁에 적합 유무를 심의하고 있고, ♣♣이 발주하는 공사·용역·물품의 원가심사 및 설계변경 심사 업무를 수행하고 있으며, 이 외에도 시공평가 위원회 운영, 설계용역평가 위원회 구성, 관급자재 선정회 운영 등 업무를 수행하고 있다.

그리고, ☆☆부는 「건설기술진흥법」 제50조(건설엔지니어링 및 시공 평가 등) 제1항에 따라 ♣♣에서 발주하는 건설엔지니어링사업 중 설계용역에 대하여 설계사의 적정기술인력 투입 및 사후관리 적극 이행을 유도하여 설계성과품 및 환경기초시설의 품질을 제고할 수 있도록 「환경시설 설치사업 설계용역평가 지침(이하 “설계용역 평가 지침”이라 함)」을 마련하여 ◆◆본부 사업시행부서¹⁾에서 설계용역의 그 업무 수행에 대한 평가를 실시하고 있다.

2. 관련 규정 및 판단기준

「건설기술진흥법」 제50조(건설엔지니어링 및 시공 평가 등) 제1항에 따르면, 발주청은 그가 발주하는 대통령령으로 정하는 규모 이상의 건설엔지니어링사업에 대하여 그 업무 수행에 대한 평가를 하여야 하며, 같은 법 시행령 제83조(건설엔지니어링 평가 및 시공평가의 기준 및 절차) 제1항 및 같은 법 시행규칙 제44

1) 사업시행부서: 평가대상 건설엔지니어링사업의 주무부서로서 해당 건설엔지니어링계약 상의 발주 당사자인 ♣♣의 설계용역관리를 담당하는 부서를 말하며, 제9조 내지 제14조의 평가를 주관(★★처 ◆◆부, ★★처 ◆◆부, ★★처 ○○부 등)

조(건설엔지니어링 및 시공 평가) 제7항에 따라 용역평가 및 시공평가에 관한 세부 사항은 ▲▲장관이 정하여 고시하도록 하고 있다.

그리고 (▲▲부 고시) 「건설엔지니어링 및 시공 평가지침」에 따르면, 건설엔지니어링 평가, 시공평가 및 종합평가의 세부 평가기준과 절차 및 우수건설엔지니어링사업자, 우수건설사업자 또는 우수건설기술인의 선정에 필요한 사항 등을 정하고 있다.

이에 ♣♣은 「설계용역 평가 지침」에 따라, ♣♣에서 발주하는 건설엔지니어링사업 중 설계용역을 평가하기 위한 세부기준 및 방법 등을 정하고 있고, 사업시행부서는 설계 용역에 대하여 그 업무 수행에 대한 평가를 하고 있다.

또한, 「설계용역 평가 지침」에 따른 설계용역 평가 결과는 ♣♣ 「기술용역 사업수행능력 세부평가기준」 유사용역 수행 실적 중 회사실적의 용역수행 성과 0점이 반영되고 있어 설계용역 평가 결과에 대해 이의제기가 발생하지 않도록 공정하고 투명하게 관리하여야 한다.

따라서, ☆☆부는 사업시행부서에서 발주한 설계 용역에 대하여 설계성과품 및 환경기초시설의 품질을 제고할 수 있도록 「설계용역 평가 지침」을 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사에서 ☆☆부가 마련한 「설계용역 평가 지침」에 따라 사업시행부서에서 실시한 설계용역 평가 결과를 확인한 결과, 일부 개정이 필요한 사

항을 확인하였다.

첫 번째, 「설계용역 평가 지침」 설계용역 자체평가서 양식에서 [표 1]과 같은 항목의 경우 정량적 평가 요소와 유사하여 평가위원들이 동일하게 평가하여야 하나, 평가위원들이 주관적으로 상이하게 평가하고 있었다.

[표 1] 설계용역 평가 지침 자체평가서 양식 중 정량적 평가 항목

구분		평가대상자 기술내용	비고								
대분류	중분류										
A.2. 효율적인 업무 추진	A.2.3. 과업기간 준수 노력도	① 과업기간 지체여부에 대한 비율 평가결과 제시 설계기간 지체율 $\square\%$ = $\frac{\square + \square}{\square} \times 100\%$ * 설계기간 지체율 = 계획설계 지체기간(일수) + 기본설계 지체기간(일수) / 기본설계까지 용역기간(일수) × 100% ** 지체기간은 과업일정표 상의 납품 예정일과 실제 납품일의 차이를 의미하며 설계일정표가 변경된 경우에는 변경된 과업일정표를 기준으로 산정									
A.3. 참여기술인 적정성	A.3.1. 참여기술인 참여도 및 노력도	① 공식적인 업무회의(기본설계 VE, 기술심의 등), 착수보고회등 각종 심의 등에 책임기술인의 참여여부 책임기술인 참석비율 $\square\%$ = $\frac{\square}{\square} \times 100\%$ * 참석비율 = 참여횟수 / 개최횟수 × 100% ② 각종 회의 등의 책임기술인 참여 현황 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">구분</th><th style="width: 30%;">회의명</th><th style="width: 30%;">책임기술인 참여 여부</th><th style="width: 30%;">증빙서류</th></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	구분	회의명	책임기술인 참여 여부	증빙서류					
구분	회의명	책임기술인 참여 여부	증빙서류								

특히, “과업기간 준수 노력도”의 경우 세부평가 기준에서 과업기간 대비 실제 업무기간의 지체여부를 평가하도록 되어 있으나, 지체율에 대한 평가기준이 없어 지체율이 어느 정도가 우수한지 여부를 판단할 수 없었다.

그리고, ◆◆부의 설계용역 평가 결과를 확인한 결과, [표 2]와 같이 과업기간 준수 노력도의 경우 기본설계 및 실시설계 과정의 평가 증빙자료가 같은 내용임에도 B위원 및 D위원의 경우 기본설계와 실시설계 과정에 대하여 상이하게

평가하고 있어 평가 결과의 일관성이 저하되고 있으며, 이에 따라 평가의 공정성이 저해될 우려가 있다.

또한, “참여기술인 참여도 및 노력도”의 경우에도 명확한 평가기준이 없어 이에 대한 개선이 필요할 것으로 보인다.

[표 2] ◆◆부 0000년(0회) 설계용역 평가 결과(□□시 가축분뇨 공공하수처리시설)

구분		배점	평가위원별 평가결과					비고
			A위원	B위원	C위원	D위원	E위원	
A23 과업기간 준수 노력도	기본설계	00.0	00.0	<u>00.0</u>	00.0	<u>00.0</u>	00.0	
	실시설계 과정	00.0	00.0	<u>00.0</u>	00.0	<u>00.0</u>	00.0	
A31 참여기술인 참여도 및 노력도	기본설계	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	<u>0.0</u>	
	실시설계 과정	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	<u>00.0</u>	

두 번째, 설계용역평가 시 설계사에서 자체평가서에 “해당없음”으로 제출한 평가항목과 관련하여 ◎◎부에서 수행한 설계용역평가 결과를 확인한 결과, 설계용역 평가 항목 중 ❶A241 하도급 계획 이행의 충실성, ❷A242 공정별 전문분야 협업 및 조정, ❸B213 신기술 신공법 적용에 따른 품질향상 노력과 관련하여 설계사에서 자체평가서에 “해당사항 없음”으로 제출하였음에도 평가위원들이 주관적으로 평가하여 평가위원별 점수가 상이하였다.

또한, 기본설계 및 실시설계 과정의 경우“해당사항 없음”으로 제출되어 같은 등급으로 평가하여야 하나, A위원 및 D위원은 평가를 상이하게 하는 등 평가의 일관성이 없어 공정성을 확보할 수 없었다.

[표 3] ◎◎부 환경시설 설치사업 설계용역 평가 결과(■■■군 친환경 에너지타운조성사업)

구분		배점	평가위원별 평가결과					비고
			A위원	B위원	C위원	D위원	E위원	
A241 하도급 계획 이행의 충실성	기본설계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	실시설계 과정	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
A242 공정별 전문분야 협업 및 조정	기본설계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	실시설계 과정	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
B213 신기술 신공법 적용에 따른 품질향상 노력	기본설계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	실시설계 결과	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

따라서, ☆☆부는 설계사가 제출한 자체평가서에 “해당사항 없음”으로 제출될 경우 평가 항목에 대해 배점한도를 부여하거나 평가 항목에서 제외하고 평가할 수 있도록 관련 지침을 개정할 필요가 있다.

세 번째, 설계용역 평가 시 설계사가 제출한 자체평가서에 오류나 허위 여부 확인과 관련하여 ◎◎부에서 수행한 설계평가 결과를 확인한 결과, [표 4]와 같이 설계사에서 제출한 자체평가서와 실제 증빙자료가 상이하였으나, 이에 대한 사전검토 절차가 마련되어 있지 않아 평가위원들이 부정확한 자료로 평가가 진행되는 등 평가의 투명성을 확보할 수 없었다.

[표 4] 설계사 자체평가서에 대한 오류 및 진위여부 확인 결과(◎◎부 평가결과)

평가항목	설계사 자체평가서	감사 시 오류 및 진위여부 확인 결과														
공식적인 업무회의(실시설계, VE, 기술심 의 등), 착수보고회 등 각종 심 의 등에 책임기술인 참여여부	책임기술인 참석비율 100%= 0회/0회 × 100% ※ 참석비율= 참여횟수 / 개최횟수 × 100	공식적인 업무회의 및 착수보고회 등이 있음에도 개최횟수를 0회로 기재하여 참석비율 100%로 기재 .														
각종회의 등 책임기술인 참여 현황	<table border="1"> <tr> <th>구분</th><th>회의명</th><th>책임기술자</th></tr> <tr> <td rowspan="5">실시 설계</td><td>착수</td><td>참석(0명)</td></tr> <tr> <td>주민(1차)</td><td>참석(0명)</td></tr> <tr> <td>주민(2차)</td><td>참석(0명)</td></tr> <tr> <td>중간</td><td>참석(0명)</td></tr> <tr> <td>설계자문</td><td>참석(0명)</td></tr> </table>	구분	회의명	책임기술자	실시 설계	착수	참석(0명)	주민(1차)	참석(0명)	주민(2차)	참석(0명)	중간	참석(0명)	설계자문	참석(0명)	증빙서류로 확인한 결과 증빙서류에는 책임기술자는 참여 실적을 확인할 수 없었으며, 참여기술자 0인만 확인.
구분	회의명	책임기술자														
실시 설계	착수	참석(0명)														
	주민(1차)	참석(0명)														
	주민(2차)	참석(0명)														
	중간	참석(0명)														
	설계자문	참석(0명)														

따라서, ☆☆부는 「설계용역 평가 지침」에 사업시행부서에서 설계사가 제출한 자체평가서에 대하여 사전검토 절차를 마련하여 오류나 허위 여부를 확인하고 보완을 통해 명확한 자료로 평가위원들이 평가할 수 있도록 개선할 필요가

있다.

네 번째, 「설계용역 평가 지침」 제5조(설계용역평가위원회의 구성) 제7항에 따르면, 기본설계는 설계 감독자 또는 해당용역의 설계용역 업무의 지도·감독 및 지원업무를 담당하는 자를 포함하여 내부·외부위원 등 5인 이상으로 구성하고 실시설계의 경우 실시설계 과정은 기본설계와 같고, 실시설계 결과는 설계 감독자 또는 해당용역의 설계용역 업무의 지도·감독 및 지원업무를 담당하는 자, 해당 건설공사 업무의 지도·감독 및 지원업무를 담당하는 자, 공사 감독자(또는 공사 관리관) 포함 내부·외부위원 등 5인 이상으로 구성하도록 되어 있다.

하지만, ◆◆부에서 수행한 설계용역 평가를 확인한 결과, 내부위원으로 설계 담당자 0인, 공사 감독자 0인으로 구성하여, 기본설계, 실시설계 과정, 실시설계 결과를 평가하였으나, 공사 감독자는 「설계용역 평가 지침」 제5조제7항에 따라 실시설계 결과에 대한 평가위원으로 참여하고 기본설계 및 실시설계 과정에 대한 평가위원으로는 참여할 수 없다.

따라서, ☆☆부는 설계 용역 평가와 관련하여 공사 감독자 참여의 필요성을 검토하여 필요시 공사 감독자가 기본설계 및 실시설계 과정에 대하여 내부 평가위원으로 참여할 수 있도록 관련 지침을 개정할 필요가 있다.

4. 관련자(부서) 의견

☆☆부는 정량평가 및 “해당사항 없음”항목에 대하여 평가기준을 명확히 하고 설계사의 자체평가서 사전검토 절차 마련 및 내부평가위원 선정 기준 개정

등을 반영하여 「환경시설 설치사업 설계용역평가 지침」에 대한 개정계획을 수립하고 이를 ◇◇본부 설계부서에 공지하여 설계용역평가의 공정성을 확보하겠다는 의견을 제시하였습니다.

5. 조치할 사항

●●이사(●●처장)는 설계용역 평가 지침에서 정량평가 및 “해당사항 없음” 항목에 대하여 평가 기준을 명확히하고 설계사의 자체평가서 사전검토 절차 및 내부평가위원 선정 기준 등을 반영하여 「환경시설 설치사업 설계용역 평가 지침」에 대한 개정계획을 수립하시기 바랍니다. 【개선】